



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL UNICO DE HUESCA

Calle Calatayud, s/n. Plta. 3. Palacio de Justicia
Huesca
Huesca
Teléfono: 974 29 02 00
Email.: social1huesca@justicia.aragon.es
Modelo: TX901

Sección: Sección Admisión

Proc.: **PROCEDIMIENTO
ORDINARIO**

Nº: **0000638/2023**
NIG: 2212544420230000651

Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón.
a través de la sede electrónica (personas jurídicas)
<https://sedejudicial.aragon.es/>

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f575783a0125115be0d02m/GAQ==

SENTENCIA nº 000467/2024

EN NOMBRE DE S.M. REY DE ESPAÑA

En Huesca, a 18 de diciembre de 2024.

El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Huesca y su provincia, D. Eduardo José Bernués Mateos, ha visto los autos seguidos en este Juzgado bajo el **núm.638/2023** entre partes, de una y como demandante **Doña María Ascensión Carrasco López, Don Rodrigo Cuadrado Marinas, Doña María Teresa Gil Pérez, Don Miguel Ángel Salaver Osanz, Don Pedro San Martín Pascual, Don Fuad El Wakili Faraji, Don Javier Ubieto Dieste, Doña María José Abad Ferrer y Doña María Zamora Gil**, asistidas por el letrado, D. Jesús Felipe Serrate, de otra y como parte demandada, **Servicio Aragonés de Salud**, asistida por el letrado D. Andrés Crevillén Múgica, sobre reclamación de



COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

DERECHO Y CANTIDAD y en atención a los siguientes y numerados,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en fecha 21 de julio de 2.023, se presentó en este Juzgado demanda formulada por la parte actora en la que tras la alegación fáctica y fundamentación jurídica pertinente, se terminaba con la súplica de que se dictara sentencia conforme a los pedimentos de la demanda.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda fueron citadas las partes al acto del juicio que se celebró en fecha 16 de diciembre del 2024. Abierto el acto, la parte actora se ratificó en su demanda con las aclaraciones pertinentes, practicándose las pruebas propuestas por las partes que fueron declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos, solicitando las partes en el trámite de conclusiones que fuera dictada sentencia de conformidad con sus pretensiones.

TERCERO.- Que en la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Doña María Ascensión Carrasco López con NIF: 05385016^a, Don Rodrigo Cuadrado Marinas con NIF: 44900645E, Doña María Teresa Gil Pérez con NIF: 18165337Y, Don Miguel Ángel Salaver Osanz con NIF: 18166780T, Don Pedro San Martín Pascual con NIF: 71267652J, Don Fuad El Wakili

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf6febcc8685f575783a0125115be0d02m/GAQ==

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f5783a0125115be0d02m/GAQ==

Faraji con NIF: 18173847Y, Don Javier Ubieta Dieste con NIF:18163437S, Doña María José Abad Ferrer con NIF:18017902R y Doña María Zamora Gil con NIF: 18170579G, prestan servicios para el Servicio Aragonés de Salud en el Hospital de Jaca, en los términos que constan en la demanda con remisión íntegra a su contenido (hechos primero y segundo de la demanda).

SEGUNDO.- Su integración en el Servicio Aragonés de Salud se produjo a partir del 01/01/2015, procedente del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, con la condición de personal laboral.

TERCERO.- Los actores están encuadrados en el I Convenio Colectivo Único del Consorcio de Salud (código de Convenio 72/0029/2), suscrito el día 18 de julio de 2008, BOA de 1 de septiembre de 2008.

En su **artículo 38** establece el sistema de desarrollo profesional para los profesionales sanitarios de formación profesional y de gestión y servicios, siendo desarrollado en su **Anexo nº 4** del mismo, con remisión íntegra a su contenido.

CUARTO.- La Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, en el Servicio Aragonés de Salud, en su artículo único indica que: "Con efectos de 31 de diciembre de 2014, el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución cesará en su actividad, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos. A partir del 1 de enero de 2015, el Servicio Aragonés de Salud quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del Consorcio."

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f5783a0125115be0d02m/GAQ==

La disposición final primera se habilita para el desarrollo reglamentario el Gobierno de Aragón y el consejero competente en materia de Sanidad dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta ley, sin que hasta la fecha se haya procedido a dicho desarrollo.

Una vez concluida la fase de implantación de la carrera y desarrollo profesional en el Consorcio de Salud, no consta que se haya llevado a cabo la evaluación de las solicitudes de la interesada, no habiéndose conformado hasta la fecha actual Comisión Evaluadora específica.

Según lo previsto en el artículo único, apartado 5, de la precitada Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud exige la elaboración de un Plan de Empleo para asegurar que el desarrollo del proceso de integración del personal procedente del Consorcio se realiza sin afección en la asistencia sanitaria a la población, lo cual se recoge también en el último Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud

QUINTO.- Existen dos precedentes sentencias en relación a dos trabajadores del extinto CASAR, que se rigen por el Convenio Único del Consorcio de Salud, que condenan al SALUD a evaluar a dichos trabajadores estimando dicha pretensión.

Dichos trabajadores han sido evaluados en ejecución del fallo por las Comisiones Evaluadoras del Sector, al que está adscrito, creadas por el Servicio Aragonés de Salud para el resto de personal.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf6febcc8685f5783a0125115be0d02m/GAQ==



COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

En concreto, la sentencia del Juzgado de lo Social N° 6 de Zaragoza, mediante Sentencia n° 397/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, ha reconocido el derecho al acceso al sistema de desarrollo profesional, y a ser evaluado, a un trabajador que se rige por el Convenio Único del Consorcio de Salud (Apartados quinto y sexto del informe realizado por la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Sanidad del SALUD, evento n° 29 del EJE).

Por este Juzgado se han dictado dos sentencias en los procedimientos 470/2023 y 252/2023 (en octubre de 2024), en los que se ha estimado pretensión sustancialmente idéntica.

Dichas sentencias son firmes (no controvertido).

SEXTO.- Ninguno de los demandantes tienen reconocido el Nivel de desarrollo de la carrera profesional.

Los demandantes solicitaron el reconocimiento de nivel de carrera profesional con remisión al evento n° 4 del EJE (documental donde se acompañan las distintas solicitudes de cada uno de los interesados). No consta contestación a las solicitudes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los demandantes solicita una sentencia condenatoria del Servicio Aragonés de Salud por que se reconozca y declare el derecho al desarrollo profesional, atendiendo a su grupo, categoría profesional y antigüedad, para establecer el Nivel de complemento de desarrollo, que a cada uno le corresponda, de acuerdo a su derecho, todo ello, conforme se establece en el I° Convenio Colectivo Único del Consorcio del Salud, Ley 12/2014, de 18 de

diciembre, y demás normativa concordante, con las consecuencias inherentes a dicha condición.

Por la Diputación General de Aragón (DGA) se realizan alegaciones en los términos que constan en el soporte audiovisual.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados se obtienen de la valoración conjunta de la prueba documental obrante en autos y expediente administrativo, conforme a lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS.

TERCERO.- La cuestión controvertida es la que se refiere al derecho de los demandantes a que se le reconozca y abone el complemento de desarrollo profesional del artículo 38 del C. Colectivo Único del Consorcio.

Los fundamentos que opone el SALUD en orden a la desestimación de la demanda, se contienen en el informe obrante al evento nº 20 del EJE, que en esencia, viene de decirnos, tras desgranar la historia del CASAR y su integración en el SALUD (que ha originado múltiples litigios), que no consta que se haya constituido la Comisión Evaluadora del Consorcio de Salud, establecida el artículo 7.- Sistemática de evaluación, del Convenio Colectivo Único del Consorcio de Salud, ni el desarrollo de un procedimiento de solicitud de acceso y cambio de nivel de desarrollo profesional, ni los criterios de valoración de los méritos a evaluar, por lo que no ha sido posible evaluar las solicitudes presentadas al no contar con dichos requerimientos. Se habla también de la elaboración de un plan de empleo que, al parecer, se debe abordar esta cuestión relativa al desarrollo del sistema de carrera

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f5783a0125115be0d02m/GAQ==

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f5783a0125115be0d02m/GAQ==

profesional del personal procedente del extinto Consorcio de Salud.

Visto los antecedentes de hecho, así como la regulación del reconocimiento del complemento de desarrollo profesional, entiendo que no puede esta sentencia reconocer el concreto nivel de complemento de carrera profesional. No existe automaticidad vinculada al tiempo de prestación de servicios y el reconocimiento del complemento, que este Juzgado pueda valorar y reconocer, vista la exhaustiva regulación y detalle que se recoge en la normativa aplicable. La voluntad de los negociadores y firmantes del texto convencional aplicable, ha sido clara, estableciendo un detallado, complejo y minucioso sistema de valoración de méritos, niveles y puntuaciones.

Ahora bien, no puede dejarse al albur de la Administración, de manera indefinida, lo que constituye parte del sistema retributivo del personal afectado, razón por la que debe darse acogida a la pretensión de la parte actora consistente en que se le reconozca y declare el derecho de los demandantes a ser valorados conforme al procedimiento y los criterios contenidos en el Anexo 4 del C. Colectivo, condenando al SALUD a estar y pasar por el contenido de la presente resolución, entendiéndose que la falta de desarrollo de este complemento puede suponer, además, una vulneración del principio de igualdad de trato con el resto de trabajadores que sí han visto reconocido este complemento salarial tras la evaluación correspondiente. En este sentido, no se indica por la Administración causa suficiente y razonable que permita establecer una diferenciación con el resto de trabajadores que sí han visto reconocido el complemento de carrera profesional, más allá de la mera inactividad de la propia Administración.

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f5783a0125115be0d02m/GAQ==

Finalmente, el propio informe de la Administración demandada pone de relieve que existen dos sentencias de Juzgados de lo Social de Zaragoza, firmes a la vista de lo indicado en dicho informe, que reconocen a otros trabajadores este derecho, razón que abunda aún más en el derecho de los demandantes al reconocimiento del complemento reclamado, lo que también ya sido ya reconocido por este Juzgado en anteriores procedimientos que están resueltos por sentencia firme.

Por lo expuesto, en nombre de SM El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por Doña María Ascensión Carrasco López, Don Rodrigo Cuadrado Marinas, Doña María Teresa Gil Pérez, Don Miguel Ángel Salaver Osanz, Don Pedro San Martín Pascual, Don Fuad El Wakili Faraji, Don Javier Ubieto Dieste, Doña María José Abad Ferrer y Doña María Zamora Gil contra el Servicio Aragonés de Salud, se reconoce su derecho a ser evaluados conform al procedimiento y los criterios contenidos en el Anexo 4 del C. Colectivo, condenando al SALUD a estar y pasar por el contenido de la presente resolución, y a la inmediata ejecución de la evaluación de los méritos de los demandantes, con los efectos económicos y retroactividad que corresponda atendiendo a las fechas de las respectivas solicitudes formuladas vía administrativa.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, advirtiéndole que contra ella podrán interponer Recurso de

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f575783a0125115be0d02m/GAQ==

suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, que deberá ser anunciado mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia en el momento en que se practique la notificación y si recurriere la empresa condenada viene obligada a presentar en el momento de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de haber depositado en el BANCO DE SANTANDER S.A cuenta 1988 0000 65 0638 23 (si el ingreso se efectúa directamente) y si es por transferencia en el número de cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 debiendo indicar en el campo Beneficiario: Juzgado de lo Social de Huesca y en el campo de Observaciones "1988000065063823, a nombre de "Depósitos y Consignaciones", el importe íntegro del fallo.

Igualmente y en el mismo instante, o al interponer el recurso, viene obligada a presentar la recurrente sociedad otro resguardo acreditativo de haber depositado en dicha cuenta la suma de 300 euros.

En el momento del anuncio del recurso debe hacerse la designación de Letrado del Colegio de Abogados, encargado de la interposición del mismo, advirtiéndose que, si recurriere la parte actora sin hacer tal designación, se hará el nombramiento por el Turno de Oficio. Los depósitos aludidos deberán hacerse en ingreso por separado.

La presente sentencia quedará depositada bajo la custodia de la letrada de la Administración de Justicia y de la que se dejará certificación electrónica en los autos de los que dimana.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Firmado por:
EDUARDO JOSE BERNUES MATEOS

Fecha: 19/12/2024 10:16

Doc. garantizado con firma electrónica. URL verificación:
<https://psp.justicia.aragon.es/SCDD/index.html>

CSV: 2212544001-cf4febcc8685f575783a0125115be0d02m/GAQ==

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.